

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5321/2534

บริษัท อเมริกัน โฮม โปรดักส์ คอร์ปอ
เรชั่น

โจทก์

บริษัท เคนยาคุ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า LODINE และโลติน ของ โจทก์กับ
เครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนภายหลังคำว่า LODINOX และโลตินอกซ์ ของ
จำเลย ต่างเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายคำโดยใช้ตัวอักษรโรมัน
ธรรมดา และตัวอักษรไทยรูปแบบธรรมดาเป็นคำอ่านออกเสียงรูปแบบอักษรโรมัน
ไม่มีลวดลายหรือลักษณะพิเศษแตกต่างกัน การออกสำเนียงในการอ่านคำในสอง
พยางค์หน้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน แม้จำเลย จะ
ต่อเติมอักษรโรมันในพยางค์หลังและอธิบายว่าคำว่า LODINOX มีที่ มาจากถ้อยคำ
ของสูตรตัวยาแก้ท้องเสีย 2 ตัว คือ LOPERAMIDE และFURASOLIDINE และต่อ
เติมคำว่า NOX อ้างว่าให้ความหมายว่า หยุดก็เป็นเพียงความประสงค์ของจำเลย
เองที่ไม่ถูกต้องตรงกับความหมายของถ้อยคำและตัวอักษรที่ย่อเอามากล่าวคือ คำว่า
NOX เป็นคำที่ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม และคำว่า LODINOX ก็ไม่ตรง
กับ ตัวอักษรLO และ LID ที่จำเลยอ้างว่านำมาจากสูตรตัวยา 2 ตัว ดังกล่าวล้วนนำ
มารวมกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยแสดงให้เห็นว่าจำเลยจงใจเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลย ใช้กับสินค้าจำพวกที่

3 ตามรายการ จำพวกสินค้าเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ สาธารณชนย่อมยากที่จะแยกได้ว่าสินค้านี้เครื่องหมายการค้าใดเป็นสินค้าของโจทก์หรือ ของจำเลย และอาจทำให้ผู้ซื้อเกิดความสับสนหลงผิดว่าสินค้า ของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือรู้น้อยย่อมเกิดความสับสนหรือหลงผิดได้ง่าย ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าน้ำยารักษาโรคมนุษย์และเคมีวัตถุสำหรับใช้ในการผสมไฮดรอกไซด์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LODINE และอักษรไทยคำว่าโลดิน ซึ่งโจทก์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าที่โจทก์ผลิตและจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาเป็นเวลานาน โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ในประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2526 สำหรับสินค้าจำพวก 3 คือสินค้าน้ำยารักษาโรคมนุษย์และเคมีวัตถุสำหรับใช้ในการผสมไฮดรอกไซด์ตามทะเบียนเลขที่ 88725 จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LODINOX และอักษรไทยคำว่า โลดินออกซ์ สำหรับสินค้าน้ำยาแก้ท้องเสียจำพวก 3 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2527 และต่อมาเมื่อปลายปี 2528 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลย ตามทะเบียนเลขที่ 98004 การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เพราะเครื่องหมายการค้าที่จำเลยนำไปจดทะเบียนไว้ดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่ว่าจะเป็น

เสียงเรียกขานหรือลักษณะของเครื่องหมายการค้า ทั้งยังเป็นสินค้ายารักษาโรค
มนุษย์ด้วยกัน ความเหมือนคล้ายเช่นว่านี้ย่อมก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดใน
บรรดาผู้ใช้สินค้าและประชาชนโดยทั่วไปได้ขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าที่
จำเลยจดทะเบียนไว้คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ 98004 คำขอจดทะเบียนเลขที่ 140688

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยเห็นสินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์มา
ก่อน จำเลยได้ลงทุนและคิดค้นประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยสุจริตและ
ได้นำไปจดทะเบียนตามกฎหมายโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน เครื่องหมายการค้าของจำเลย
ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันจะทำให้เกิดการสับสนต่อ
ประชาชนและผู้ใช้สินค้าโดยทั่วไป เพราะการสะกดอักษร การอ่านออกเสียงตลอดจน
ลักษณะเครื่องหมายการค้าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับยาแก้ท้องเสียซึ่งระบุสรรพคุณและวิธีการใช้ไว้
ชัดเจนภายใต้สลากยา และการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายตามคำแนะนำของ
แพทย์และเภสัชกร โอกาสที่จะสับสนหรือหลงผิดเป็นไปไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า LODINE และโลดินอกซ์
ที่จำเลยจดทะเบียนไว้ตามทะเบียนเลขที่ 98004 คำขอจดทะเบียนเลขที่ 140688
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า LODINE และโลดินของโจทก์ ให้เพิกถอน
เครื่องหมายการค้า LODINOX และโลดินอกซ์ ตามทะเบียนเลขที่ 98004 คำขอจด
ทะเบียนเลขที่ 140688 นั้นเสีย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเพียงประเด็นเดียวว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า LODINE และอักษรไทย คำว่าโลติน ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า LODINOX และอักษรไทย คำว่า โลตินอกซ์ ของจำเลย ที่ต่างก็ได้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนนายทะเบียนแล้วนั้น ต่างก็เป็นเครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายคำโดยใช้ตัวอักษรโรมันธรรมดาเป็นเครื่องหมายและต่างก็มีอักษรไทยรูปแบบธรรมดาเป็นคำอ่านออกเสียง การใช้อักษรโรมัน คำว่า LODINE และคำว่า LODINOX ปรากฏว่าเป็นรูปแบบอักษรโรมันที่ไม่มีลวดลายหรือลักษณะพิเศษแตกต่างกันเลย การออกสำเนียงในการอ่านคล้ายคลึงกัน คำในสองพยางค์หน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย อ่านออกเสียงว่า โลติใกล้เคียงกับคำในสองพยางค์หน้าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งอ่านออกเสียงว่า โลติน แม้จำเลยจะต่อเติมอักษรโรมันในพยางค์หลังของเครื่องหมายการค้าของจำเลยอ่านออกเสียงว่า นอกซ์ เมื่อรวมคำเข้าด้วยกันแล้ว อ่านออกเสียงว่า โลตินอกซ์ และอธิบายว่าคำดังกล่าวมีที่มาจากถ้อยคำของสูตรตัวยาแก้ท้องเสีย 2 ตัวคือ LOPERAMIDE และ FURASOLIDINE และต่อเติมอักษรโรมัน คำว่า NOX อ้างว่าให้ความหมายว่าหยุด ก็เป็นเพียงความประสงค์ของจำเลยเองที่ไม่ถูกต้องตรงกับความหมายของถ้อยคำ และตัวอักษรที่ย่อเอามากล่าวคือ คำว่า NOX เป็นคำที่ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม และคำว่า LODINOX ก็ไม่ตรงกับตัวอักษร LO และ LID ที่จำเลยอ้างว่านำมาจากสูตรตัวยา 2 ตัว แล้วนำมารวมกัน ชื่อนาสีบของจำเลยที่พยายามจะแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้คิดเครื่องหมายการค้าของจำเลยขึ้นมาเองโดยมิได้เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงยังไม่มีน้ำหนักและเหตุผลพอให้รับฟังได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยจงใจเลียนแบบ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งปรากฏด้วยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ตามรายการจำพวกสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ สาธารณชนย่อมยากที่จะแยกได้ว่าสินค้านั้นเครื่องหมายการค้าใดเป็นสินค้าของโจทก์ หรือของจำเลย และอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือรู้น้อยย่อมเกิดความสับสนหรือหลงผิดได้ง่าย ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลย คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามนัยแห่ง มาตรา 16 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474"

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-โสภณ จันทระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>